

■ 국가정보자원관리원 발주 사업에 대한 제재부과 규정 [별표 5]

청렴계약 위반 관련 제재부과 기준(제11조, 제16조 관련)

1. 제재 부과 대상 행위

가. 관리원 공무원에 대한 금품·향응 등의 요구·약속과 수수 행위

- 1) 금품 : 물품, 유가증권, 숙박권, 회원권, 상품권, 입장권과 이에 준하는 것(금전 차용, 부동산 무상 대여, 5만 원 초과 경조금품 등 포함)
- 2) 향응 : 음식물, 골프 등의 접대 또는 여행, 관광, 교통, 숙박 등의 편의제공
- 3) 제외대상 : 행정안전부 공무원행동강령에 의한 예외사항
- 4) 기타 : 상대 공무원이 반환조치 하더라도 제재 부과

나. 알선·청탁을 통하여 관리원 발주 사업의 입찰·계약 관련 특정정보 제공을 요구하거나 받는 행위

- 1) 담당 공무원에게 입찰·계약과 관련하여 공식 절차에 따라 직접 요구하여 받는 경우는 제외
- 2) 다만, 1)의 경우에도 의사결정 과정에 있는 정보는 제공하거나 받을 수 없음

2. 제재 유형 "벌점" 산정 기준

가. 산정기준 : 위반 1회당 5점을 부과

나. 적용기간 : 청렴(실무)위원회의 벌점부과 확정일로부터 5년

다. 제재대상 : 제재부과 대상행위를 한 자가 소속한 사업자(미 계약업체 포함)

3. 제재 유형 "관련자 제재" 산정기준

가. "1. 제재 부과 대상 행위"의 모든 행위는 당사자 및 관련자(미 계약업체 포함) 퇴출

구분	제재기준	제재대상
금품·향응의 약속, 수수	퇴출	당사자 및 관련자 (미 계약업체 포함)
알선·청탁을 통한 계약입찰 관련 정보 요구·수령		

나. 퇴출 시 당해 사업 투입인력에서 제외되며, 제재 부과가 확정된 날로부터 5년간 관리원 출입제한 및 관리원 사업 참여(비상주 포함) 불가